



上海师范大学附属宝山罗店中学食堂劳务 派遣服务

竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：上海师范大学附属宝山罗店中学

地 址：上海市宝山区罗店镇罗新路 707 号

采购代理单位：上海宝信建设咨询股份有限公司

地 址：上海市宝山区宝杨路 1850 号 3 号楼 4 楼

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3
第二章 投标人须知	6
第三章 合同条款	20
第四章 附件——响应文件格式	23
第五章 采购需求	40

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，现就下列项目进行竞争性磋商采购，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商参加：

一、项目编号：310113000241206154458-13179835

二、采购内容及数量

包号	包名称	数量	单位	预 算 金 额 (元)	简要规格描述或包基本情况介绍	最 高 限 价 (元)	备注
1	食堂人员经费	8		1741200.00	为罗店中学早餐、中餐、晚餐供应提供劳务人员派遣服务。	1741200.00	

2、资金编号:1324-000117173、1324-000117174；内部编号：2024-1-0395

3、服务期：一年。

4、采购项目需要落实的政府采购政策情况：采购推行绿色采购、节能、环境标志认证产品优先采购、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政府采购政策；对节能产品品目清单中以“★”标注的产品，实行强制采购。

5、采购单位项目联系人：钟涛。

6、采购单位项目联系电话：021-56863091。

7、采购组织机构项目联系人:田果枝。

8、采购组织机构项目联系电话：15900793236。

9、本项目是否接受联合体投标：不允许联合体。

10、是否专门面向中小企业投标：专门面向中小企业。

三、供应商的资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重

大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 3、具有有效的《劳务派遣经营许可证》。
- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 5、本项目专门面向中小企业采购。

上海师范大学附属宝山罗店中学食堂劳务派遣服务资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。	供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。	项目级
2	自定义	是否具有有效的《劳务派遣经营许可证》。	资格条件	项目级
3	自定义	未被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	信用截图	项目级
4	自定义	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	单位关联关系	项目级
5	自定义	专门面向中小企业采购	请根据要求上传《中小企业声明函》及相关材料。格式以采购文件要求为准	包 1

四、获取磋商文件的时间、地点、方式：

- 1、报名时间：2024-12-11 至 2024-12-18（节假日除外）。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海市政府采购网（<https://www.zfcg.sh.gov.cn/>）进行报名。

3、招标文件售价：0 元，招标文件请至公告附件处下载。

五、磋商保证金：

六、磋商响应截止时间和地点：

磋商响应方应于 2024-12-23 09:30:00 时前将响应文件加密上传至上海市政府采购网（网址为：<https://www.zfcg.sh.gov.cn/>）、且密封送交到上海市宝山区宝杨路 1850 号 3 号楼 4 楼，逾期送达或未密封将予以拒收。

磋商所需携带其他材料：

- 1）法定代表人授权委托书或法定代表人证明（加盖单位公章）；
- 2）被授权人身份证原件及复印件（加盖单位公章）；
- 3）磋商响应文件一式三份（纸质文件归档备用）并密封。

以上资料于磋商响应截止时间之前至磋商地点由授权委托人或法定代表人提交。

七、磋商开启时间及地点：

本次磋商将于 2024-12-23 09:30:00 时整在上海市宝山区宝杨路 1850 号 3 号楼 4 楼开启，响应方须派全权代表参加（全权代表应当是响应方的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

第二章 响应人须知

响应人须知前附表

序号	内 容 名 称	编 列 内 容
1	采购人	名称：上海师范大学附属宝山罗店中学 地址：上海市宝山区罗店镇罗新路 707 号 联系人：钟涛 电话：021-56863091
2	采购代理机构	名称：上海宝信建设咨询股份有限公司 地址：上海市宝山区宝杨路 1850 号 3 号楼 4 楼 联系人：田果枝 电话：15900793236
3	项目名称	上海师范大学附属宝山罗店中学食堂劳务派遣服务
4	项目主要内容	详见第五章 采购需求
5	服务期	一年
6	服务地点	详见第五章 采购需求
7	项目预算金额	1741200.00 元
	最高投标限价	包 1-1741200.00 元
8	企业性质及组成形式要求	专门面向中小企业；不允许联合体
9	踏勘现场	本项目不统一组织现场勘查，投标人自行踏勘现场。
10	澄清和答疑	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在磋商响应截止期 5 天以前，按《竞争性磋商公告》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知采购代理机构。 对在磋商响应截止期 5 天以前收到的澄清要求，招标人及采购代理机构需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在磋商响应截止前的任何时候，招标人及采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，招标人及采购代理机构会通过“上海市政府采购网”以澄清公告形式发布。
11	招标澄清会	根据情况另行通知
12	招标人书面澄清的时间	投标人直接登录网上投标系统下载招标澄清文件（如有），过时不候。
13	磋商响应截止时间	同公告一致
14	投标有效期	开标后（90）天
15	磋商保证金	无
16	投标	1、投标方式：网上响应文件由投标人在网上按《上海市电子政府采购

		管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22号）第十五条规定提交。纸质响应文件由投标人授权代表当面递交。二者出现不一致时以网上响应文件为准。 2、响应文件上传网站：上海市政府采购网（网址为：https://www.zfcg.sh.gov.cn/） 3、投标地点：详见竞争性磋商公告。 4、纸质响应文件数量：一正二副（归档备用）。
17	磋商时间和地点	另行约定
18	磋商小组	小组构成：3人，其中招标人代表1人，专家2人； 评标专家确定方式：网上随机抽取
19	评标方法	综合评标法
20	付款方式	详见采购合同约定
21	其他	凡电子招标中需要投标人提供上传证明文件及资料的，均为原件的扫描件
22	政策功能	1、信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以磋商当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商响应将作无效处理。 2、政府采购节能环保产品：财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布（财库[2019]9号文），依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 采购需求中要求提供的产品属于强制采购节能产品品目的，响应人须提供该品目认证证书，否则其投标将作为无效标处理。 3、按照工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准确定的中小型企业，并提供《中小企业声明函》，若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。 参加政府采购活动的中小企业应当提供按照《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定：（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。在评审时对小型和微型企业的投标报价给予%的扣除，

		取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》。 若小（微）企业与其他规模企业组成联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。 4、根据财库[2017]141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5、根据财库[2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 ” 6、对于专门面向中小企业采购的项目根据关于印发《上海市政府采购促进中小企业发展实施办法》的通知（沪财发〔2022〕1 号）的规定执行。 7、本项目的中小企业划型标准行业： ☐农、林、牧、渔业 ☐工业 ☐建筑业 ☐批发业 ☐零售业 ☐交通运输业 ☐仓储业 ☐邮政业 ☐住宿业 ☐餐饮业 ☐信息传输业 ☐软件和信息技术服务业 ☐房地产开发经营 ☐物业管理 ☐租赁和商务服务业 ☒其他未列明行业 （其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。）
23	招标代理费用	参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格(2002)1980 号）规定计取，由中标单位支付。

一、总则

1 招标概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行国内竞争性磋商采购。

项目内容、交付日期要求

1.1.1 本招标项目内容：（详见第五章 采购需求）

1.1.2 服务期：见投标人须知前附表；

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 合格的投标人

合格的投标人要求：详见第一章竞争性磋商公告。

1.3 合格的服务

1.3.1 供应商提供的货物须完全满足采购单位的要求。

1.3.2 中标人在收到中标通知后根据《中华人民共和国合同法》以及国家、省、市的有关法律、法规与采购单位签订服务合同，对该项目进行统一管理、专业服务、自负盈亏。在中标后非经采购单位同意，不得转包、分包服务内容和职责义务。

1.4 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括竞争性磋商公告、磋商文件澄清或修改公告、成交结果公示、未中标通知以及延长磋商响应截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海市政府采购网”（<https://www.zfcg.sh.gov.cn/>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

1.6 投标保证金及有效期

具体详见响应人须知前附表。

1.7 踏勘现场

1.7.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.7.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3 招标人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制响应文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

二、竞争性磋商文件

2 竞争性磋商文件

2.1 本招标文件包括：

竞争性磋商公告（第一章）；

投标须知（第二章）；

合同条款（第三章）；

附件一响应文件格式（第四章）；

采购需求（第五章）；

根据本章第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 询问与质疑

2.2.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

2.2.2 投标人认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在磋商响应截止时间三日前提出；对招标过程的质疑，应当在招标过程各环节开始之日起七个工作日内提出；对中标结果以及磋商小组成员人员的质疑，应当在中标结果公告之日起七个工作日内提出。

2.2.3 质疑书应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

2.2.4 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

2.2.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原竞争性磋商公告发布媒体上发布变更公告。

2.3 竞争性磋商文件的澄清和修改

2.3.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在网上磋商响应截止期 5 天以前，按《竞争性磋商公告》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

2.3.2 在磋商响应截止期前 5 天收到的澄清要求，招标人需要对竞争性磋商文件进行澄清、答复的；或者在网上磋商响应截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人对竞争性磋商文件需进行必要澄清或修改的，招标人会通过“上海市政府采购网”以澄清或修改公告形式发布通知。如果澄清或修改公告发布时间距磋商响应截止期不足 5 天的，则相应延长磋商响应截止期。延长后的具体磋商响应截止时间应以最后发布的澄清或修改公告中的通知为准。

2.3.3 澄清或修改公告的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。磋商文件的澄清或修改将以网上下载的形式通知所有可以下载竞争性磋商文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即在网上投标系统中确认已收到澄清或修改文件。否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

2.3.4 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据磋商文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

2.4 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

2.5 计量单位

投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

2.6 投标澄清会

2.6.1 投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开招标澄清会，澄清投标人提出的问题。

2.6.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招

标人在会议期间澄清。

2.6.3 招标澄清会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以政府采购平台进行网上通知或电子邮件通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

三、响应文件

3 响应文件

3.1 投标人应根据网上招标系统的要求填写相关投标信息（表格），根据第四章附件一响应文件格式中的规定编制响应文件并上传至网上投标系统并提交，未按规定格式的部分由投标人自拟。

3.2 响应文件构成（响应文件应具有但不限于以下内容）

（一）商务标

3.2.1 投标公函（格式见附件）；

3.2.2 授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证复印件；

3.2.3 投标报价一览表（格式见附件）；

3.2.4 投标书综合说明；

3.2.5 人员基本情况和业绩一览表（格式见附件）；

3.2.6 投标报价明细表（格式见附件）

3.2.7 投标人营业执照、资格证书等复印件等；

3.2.8 其他资格性符合性检查资料（具体见本招标文件第 6.2.2.1 条资格性符合性检查要求提供的资料）；

3.2.9 投标单位认为需要提交的其他资料（如中小企业声明函、福利企业证明文件、投标响应表等）。

（二）技术标

3.2.10 针对本项目的服务方案、服务计划等；

3.2.11 针对本项目的应急措施；

3.2.12 其他内容。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标报价

3.4.1 投标人应按照第四章响应文件格式完整地填写投标报价一览表，说明其拟提供服务的名称、报价等。

3.4.2 除《投标人须知前附表》中说明并允许外，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.4.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.4 投标报价一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以投标报价一览表内容为准。

3.4.5 投标报价使用人民币报价。

3.4.6 投标人报价超过最高投标限价的投标不予接受；

3.4.7 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目需求、项目情况等任何理由为借口而提出额外补偿等要求，本项目的投标报价应是履行合同的最终价格，中标后不调整。

3.4.8 投标报价中如果单价与总价有出入，以单价为准，并重新计算总价。投标人对每项内容只允许有一个报价，不接受有任何选择的报价。

4 响应文件递交

4.1 响应文件的密封（加密）和标记

4.1.1 网上投标的投标人应当用密钥加密，并保证在开标时解密。

4.1.2 未按本章要求加密的响应文件，招标人不予受理。

4.2 响应文件的递交或上传

4.2.1 投标人应根据招标文件中第五章采购需求的要求，按照招标文件或网上投标系统中提供的格式在网上完整地填写投标报价表以及相关投标内容。

4.2.2 投标人必须在规定的网上磋商响应截止时间前进行网上投标。

4.2.3 在招标人按投标人须知规定酌情延长网上磋商响应截止期的情况下，招标人和投标人受网上磋商响应截止期制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

4.2.4 在网上磋商响应截止时间后递交的任何投标，招标人将拒绝接收。

4.2.5 投标人在磋商响应截止时间前，可以修改或撤回其投标。磋商响应截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

4.2.6 网上投标的投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。

4.2.7 网上磋商响应截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人不承担任何责任。

4.3 响应文件上传注意事项：

4.3.1 含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、企（事）业法人营业执照、身份证、认证证书等）必须用原件彩色扫描以显示彩色。

4.3.2 未能按要求上传文件或上传文件不清晰的，将承担非实质性响应后果。

4.3.3 招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则，视作投标人放弃潜在中标资格并对该投标人进行调查，有欺诈行为的按有关规定进行处理。

4.3.4 投标人在磋商响应截止前须提供响应文件纸质版本三份（投标人代表出席开标会签到时递交即可），纸质文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，宜采用胶装。纸面版本必须密封，并在密封袋上标明招标编号、项目名称及投标单位名称；在封口加盖投标单位印章，并注明磋商响应截止时间前（具体时间见前附表）不得拆封字样。

4.3.5 如响应文件纸质版本与电子版本不符，以电子版本为准。

4.3.6 请各投标人上传的电子文件应根据招标文件要求进行签字盖章（即招标文件要求签字盖章的页面应在纸面签字盖章后再扫描上传）。

四、开标和磋商

5 开标

5.1 开标时间、地点和方式

招标人在投标人须知前附表规定的磋商响应截止时间（开标时间）在上海市政府采购网（<https://www.zfcg.sh.gov.cn/>）开标大厅开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 招标人将投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表投标时持所使用的 CA 证书出席开标会，出席开标的代表应签到以证明出席。

5.3 开标时，招标人将当众宣布网上投标系统中的开标记录表。投标人的授权代表应在开标记录上签名以确认开标过程和结果。

5.4 电子开标程序

招标人登录上海市政府采购网（<https://www.zfcg.sh.gov.cn/>），到开标时间后，宣布开启标室。

投标人（供应商）登录上海市政府采购网（<https://www.zfcg.sh.gov.cn/>），进行签到。

招标人宣布开标，并进行解密。

投标人（供应商）进行解密，并对《投标报价一览表》进行确认。

投标人递交响应文件纸质版本。

招标人宣布开标结束。

5.5 开标注意事项

5.5.1 如投标人的法定代表人或其授权的投标人代表未按 5.2 条规定出席开标会（或迟于投标人须知前附表规定的磋商响应截止时间出席的），或未携带 5.2 条所要求的资料出席开标会的，其投标将被拒绝。

5.5.2 网上签到时间为开标截止后 30 分钟内，签到结束后 30 分钟内对响应文件进行解密，若由于投标供应商原因未在规定时间内签到成功或解密未成功，响应文件将被拒绝。

6 磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

6.1.2 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

6.1.3 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.1.4 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6.1.5 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应

文件的供应商。

6.1.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.1.7 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.1.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.1.9 磋商小组负责对响应文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人 3 名。

6.2 磋商程序

6.2.1 企业性质认定

6.2.1.1 根据投标人提供的“中小企业声明函”及实际情况认定各投标单位的企业性质（大型企业、中型企业、小型企业或微型企业）、组成形式（独立投标或联合体投标）、联合投标企业情况（如有）。

6.2.1.2 根据工信部联企业【2011】300 号及财库（2020）46 号的要求认定各投标单位的企业性质，若各投标单位不按招标文件要求提供“中小企业声明函”的，将统一按大型企业规模考虑。

6.2.2 资格性符合性检查

6.2.2.1 资格性符合性检查要求提供的资料：

上海师范大学附属宝山罗店中学食堂劳务派遣服务符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	基本条件	是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；	项目级
2	许可证	是否具有有效的《劳务派遣经营许可证》；	项目级
3	信用中国	单位未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；	项目级
4	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。	是否提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情	项目级

		况声明函。	
5	无重大违法记录的书面声明	是否提供无重大违法记录的书面声明，并满足相关法规要求。	项目级
6	法人资格证明或授权委托书	是否提供有效的法人资格证明或法定代表人授权委托书及被委托人身份证。	项目级
7	投标报价	1. 是否均在最高限价内； 2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的； 3. 是否存在明显计算错误的情形的报价；	项目级
8	投标文件的有效性	1. 投标人是否按照招标文件规定递交网上投标文件及纸质投标文件。 2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。	项目级
9	投标有效期	是否符合招标文件前附表要求（开标后 90 天）。	项目级
10	其他要求	1. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 2. 投标人被视为串通投标的； 3. 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。	项目级

6.2.2.2 可以要求投标人提交第 6.2.2.1 款资格性符合性审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 6.2.2.1 款规定的标准对响应文件进行资格性符合性检查。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理，不进入下一步的评审。当合格投标人不足 3 家时，不得评标。

6.2.3 磋商阶段

6.2.3.1 磋商小组对通过检查的供应商发送邀请函，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，最后邀请参加磋商的供应商提交最终报价。供应商需要填写确认最后报价信息，主要包含金额、商务条款及技术条款等。

6.2.3.2 磋商打分时以最终报价为依据。

6.2.4 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

6.2.4.1 不符合招标文件第 6.2.2.1 款规定的资格性符合性检查的；

6.2.4.2 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

6.2.4.3 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

6.2.5 评标打分

6.2.5.1 磋商小组根据“评分细则”中规定的方法进行评标，并向招标人提交评标报告和推荐中标候选人。

6.2.5.2 评分细则（综合评分法）

综合评分法

上海师范大学附属宝山罗店中学食堂劳务派遣服务包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
商务报价分	0~10	最低商务评审价/投标报价*10 。 评标基准价：有效投标报价中最低商务评审价。
服务方案	0~15	服务方案的合理性及完整性、工作计划的合理性及充分性进行评分：方案分析到位的得 15 分，方案分析略有不足的得 10 分，方案分析内容简单的得 5 分，无相关内容的不得分。
需求分析	0~8	对项目需求分析及理解：项目需求解读全面、到位的得 8 分，项目需求解读分析略有不足的得 5 分，项目需求解读内容简单无自有理解的、无法体现项目特点的得 3 分，无相关内容的不得分。
服务质量保证	0~10	项目服务质量保证措施，执行质量及措施：质量保证到位的得 10 分，质量保证措施针对性不足的

		得 7 分，质量保证措施无法体现项目特点的得 4 分，无相关内容的不得分。
人员配备	0~12	满足项目要求的服务人员的配置，岗位职务、执业资格、专业、持证情况、类似工作经验等综合评审：人员配备满足要求且有健康证的得 12 分，人员配备基本满足要求的得 8 分，人员配备欠合理的得 4 分，无相关内容的不得分。
企业业绩	0~10	根据提供近 3 年的类似业绩（2021 年 11 月起），根据合同（明确签约主体、服务内容、签约时间）复印件给分，有 1 个得 2 分，最多不超过 10 分。
管理制度	0~10	项目人员管理制度、岗位职责、服务制度及管理机构综合打分：管理制度体系完善的得 10 分，管理制度体系基本满足要求的得 7 分，针对性一般的得 4 分，无相关内容的不得分。
卫生安全保障措施	0~10	项目食品卫生保障措施、食堂环境、设备设施的卫生保障措施：措施到位的 10 分，基本满足要求的得 7 分，针对性一般的得 4 分，无相关内容的不得分。
安全措施	0~5	项目安全措施：措施到位得 5 分，基本响应要求得 3 分，针对性一般得 1 分，

		无相关内容的不得分。
应急措施	0~5	项目处理突发事件的应急预案和安全措施：应急措施全面的5分，基本响应要求的得3分，针对性一般的得1分，无相关内容的不得分。
服务建议	0~5	服务合理化建议及特色服务：合理可行的5分，基本响应要求的得3分，针对性一般的得1分，无相关内容的不得分。

6.2.6 评标结果

6.2.6.1 磋商小组按“评分细则”的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

6.2.6.2 投标人得分等于各项评分总和。

6.2.6.3 磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐**3位**中标候选人。

6.2.6.4 磋商小组完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

7 评标的有关要求

7.1 磋商小组应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

7.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

五 合同授予

8 定标

8.1 确认中标人

除第8.3条规定的招标失败情况之外，采购人应当确定磋商小组推荐的排名第一的中标候选单位为中标单位。排名第一的中标候选单位放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标单位可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。

8.2 中标结果公示及中标和未中标通知

8.2.1 采购人确认中标人后，招标人将通过“上海市政府采购网”对中标结果进行公示，公示期为1个工作日。

8.2.3 除了因发生有效的质疑或投诉导致中标结果改变以外，中标结果公示结束以后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

8.2.4 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标结果公示后，未中标的投标人即可按《投标人须知》的相关规定退还其投标保证金。

8.3 招标失败

在磋商响应截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，磋商小组认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“上海市政府采购网”发布招标失败公告。

9 授予合同

9.1 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据第 8.1 条规定所确定的中标人。

9.2 招标人授标时更改数量的权利

招标人在授予合同时有权在±10%的幅度内对采购需求中规定的数量和服务予以增加或减少，但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。

9.3 签订合同

9.3.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。因故不能在 30 日内签订合同的，中标人应提前书面告知采购人。

9.3.2 中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

9.3.3 如果中标人没有按照上述规定签订合同或提交履约保证金，招标人将取消原中标决定。在此情况下，招标人可将该标授予下一个中标候选人或者重新招标。

10. 电子招标说明

10.1 网上报名：供应商使用上海市政府采购网（<https://www.zfcg.sh.gov.cn/>）的帐号、密码、CA 证书登录上海市政府采购网，在网站首页的采购公告栏浏览相应的竞争性磋商公告，在报名信息页面选择所要报名的包，并且按照要求维护供应商报名信息和资质信息。提交报名后，即可下载招标文件。

10.2 投标授权及其他操作：详见网站操作细则介绍并在线咨询网站服务。

第三章 合同条款

包1 合同模板：

服务项目合同

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

[合同中心-项目名称_1]

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，就[合同中心-项目名称]项目的有关事宜，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、服务内容及服务期限

1. 因甲方需要，乙方向甲方派遣人员（以下或简称员工）的岗位和人员数量如下： 岗位：____；人数：____；工作的内容：为学校提供早餐、中餐、晚餐的供应服务；工作地点：宝山区罗店中学。
2. 服务期：一年。**[合同中心-合同有效期]**

二、合同总金额：[合同中心-合同总价]元，大写[合同中心-合同总价大写]。

三、双方职责

1、甲方是乙方服务人员的监督管理主体，须认真执行各项法律、法规。乙方是为用人单位服务人员的日常管理主体，须按照甲方的实际工作要求制定岗位规章制度及工作要求等。乙方应落实食堂管理员为用人单位负责服务人员的日常管理、考核及各项协调工作。

2、因服务人员工作失职或主观原因造成甲方损失的，甲方应配合乙方进行调查核实，并对责任人给予必要的行政处分或经济处罚。

3、服务人员自觉遵守甲乙双方的规章制度，对违反劳动纪律者，按乙方的有关规定处理，对情节严

重或经教育无效者，甲方可向乙方提出换人要求（须提前一个月通知）。

四、工资报酬、福利待遇及其它费用的结算

甲方和乙方商定的员工工资采用月薪制，员工每月工资不低于上海市最低工资标准，具体按照甲方规定执行。

五、劳务费用结算

劳务费用的构成：劳务工工资费用、社会保险费用和劳务服务管理服务费。

（1）劳务工工资费用由甲方按本协议约定及应发放的员工的工资总额按月支付乙方，由乙方支付给劳务人员。乙方按税务机关规定代扣代缴个人所得税。

（2）员工的各项社会保险的参保缴费手续，由乙方负责，保险费用由甲方按月支付乙方，社会保险费用按照规定标准支付。员工个人承担的社会保险费由乙方从员工的报酬中代扣代缴。

（3）超出规定工作时间的加班费用，甲方应向服务员工支付加班费（以实际结算清单为准），加班费按国家有关规定执行。

（4）以上费用甲方每月25号之前划付到乙方账户，乙方根据甲方提供的账户结算清单，向甲方出具发票。

六、劳动合同的履行、变更、解除和终止

1. 乙方负责教育员工，甲方协助乙方进行教育。按照本协议和劳动合同的约定，三方全面履行各自的义务。

2. 员工按约定在甲方工作期限届满，甲方需要留用的，应当与乙方及服务员工协商续延工作期限；甲方不留用的，服务员工由乙方安排。

3. 甲方未按本协议约定承担对服务员工的义务，或者出现《劳动法》第三十八条的情形，致使员工行使单方解约的，由甲方承担责任，乙方承担连带责任。

4. 员工因违反《劳动法》第三十九条及甲方依法制定的劳动规章制度的，甲方有权退回乙方，由乙方按规定处理；员工因出现《劳动合同法》第四十条、第四十一条有关情形，甲方需退回的，应与乙方协商妥善处理办法。

5. 员工有《劳动法》第四十二条情形之一的，服务期间，甲方不得退回乙方，期满的，应当续延至相应的情形消失时终止。

七、其他事项

1. 乙方对员工进行必要的职业技能培训。

2. 甲方因工作需要，调动服务人员参与相关事务如搬运物品、清理场地等，乙方应予配合，并在规定工作时间内不必支付加班费和补贴费。

3. 甲方负责对乙方服务人员安排必要的工作场所、更衣室并提供膳食等生活上的方便。

4. 期限届满，甲乙双方均未终止此项协议书面通知时，即视为延长协议有效期为一年，无需办理续约手续，以后期满类推。

5. 协议期满后如续订，根据国家政策变化（如社保调整，最低工资调整）及学校实际用工情况变化，协议金额允许作出适当调整（调整幅度不超过协议总金额的10%）。

八、甲方应为乙方服务人员提供相应的劳动条件和劳动保护，防止工伤的发生。乙方有权督促甲方履

行劳动保护义务。

乙方负责为劳务人员向保险公司购买意外保险，甲方承担被劳务人员在甲方工作期间的意外保险费（具体保险费根据学校要求，最低不得低于 240 年/人）。

劳务人员如发生工伤的，乙方应及时负责办理工伤申报事宜，甲方应协助乙方办理工伤保险及双方商议理赔事宜。

九、本协议未尽事宜，法律法规有规定的，按法律法规规定执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决；双方协商一致，可以变更本合同。若双方协商不成或者发生争议，应当依法处理。若因员工发生劳动争议，甲乙双方应当积极协调解决，并依法承担连带责任。

十、本协议一式两份，自双方签字盖章之日起生效；双方各执一份。乙方应按规定建立职工名册备查，向劳动部门办理备案手续，并依法将本协议内容告知员工。

[合同中心-自定义编辑]

以下无正文。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

（自动获取参数）

（自动获取参数）

日期：**[合同中心-签订时间]**

日期：**[合同中心-签订时间]**

合同签订点：网上签约

第四章 附件——响应文件格式

(包括但不限于以下格式)

附件一:

投标公函

致: 上海师范大学附属宝山罗店中学:

上海宝信建设咨询股份有限公司:

根据贵方为_____项目招标的公告_____ (项目编号), 签字代表
_____(全名、职务)经正式授权并代表供应商_____(供应商名称、地址)提交下述文件。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提供和交付本项目投标总价为_____, 大写_____(文字表述)。
2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本文件自开标之日起有效期为 90 个日历天。
5. 如果开标后, 我方在招标有效期内撤回响应文件, 其投标保证金将被贵方没收。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。
7. 我方承诺一旦中标, 将按照要求及时签订合同并递交履约保证金, 按照规定签署相关保密协议。
8. 我方一旦中标, 项目实施、技术支持(人员)均由 (国内专业服务、维护场所地址、名称) 承担。

地址: _____ 邮 编: _____

电话: _____ 传 真: _____

投标单位代表姓名、职务(印刷体): _____

投标单位名称: _____

(公 章): _____

日 期: _____年____月____日

授权代表签字: _____

附件二：

1、法定代表人证明

投 标 人：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

2、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我方委托人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（报建编号及标段号）磋商响应文件、开标、评标、合同谈判、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

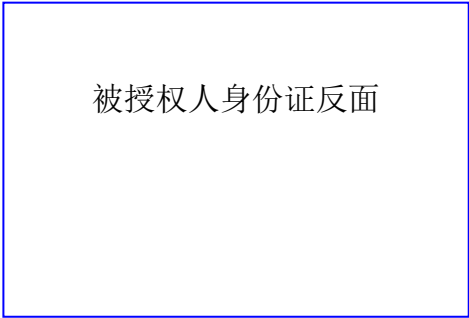
本授权书签字后有效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

被授权人（签字或盖章）：

年 月 日



附件三：

1、投标报价一览表

上海师范大学附属宝山罗店中学食堂劳务派遣服务包 1

项目负责人	服务期	服务人员数量	最终报价(总价、元)

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

2、最终报价承诺书

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称	

供应商公章或授权代表签字：

年 月 日

注：本页《报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，**请加盖公章后带至磋商现场备填**(不需装订在响应文件内)。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后， $\text{优惠率} = (\text{第一次报价} - \text{最终承诺报价}) \div \text{第一次报价} \times 100\%$ ，该优惠率视同为需求表中分部分项报价、全部分项设备或服务的优惠浮动值(特定分项优惠除外)。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

附件四：

项目人员基本情况和业绩一览表
(1) 项目人员一览表

序号	姓 名	年龄	性别	职务	职称（附复印件）	持证情况（附证）	从事本工作年限
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(2) 项目人员简历一览表

姓 名		年 龄		性 别	
职 称		学 位		拟 在 本 项 目 任 职 岗 位	
执业资格证书				证 号	
毕 业 学 校	_____年毕业于 _____学校 _____专业				

主要工作经历：

时 间	参加过的同类或相似项目	担任职务	获得本行业荣誉（级别、证明）

(3) 投标人类似项目一览表

序号	年份	项目名称	项目内容	服务时间	合同金额 (万元)	用户情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								
3								
4								

注：附项目的中标通知书、合同复印件，其中合同复印件指合同关键页和合同盖章页。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件五：

投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：
- 4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件六：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注释：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件七：

无重大违法记录的书面声明

上海师范大学附属宝山罗店中学：

上海宝信建设咨询股份有限公司：

本公司郑重声明：

_____（供应商全称）现参与_____（项目名称及招标编号）项目的投标，本公司已根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》申请加入上海市政府采购供应商库，并申明参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件八：

承诺书

我单位参加_____（项目名称），郑重承诺满足以下条件：

- 一、具有独立承担民事责任的能力；
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、法律、行政法规规定的其他条件；
- 七、在本项目中提供的资料均真实、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：_____

电话：_____

传真：_____

承诺方法定代表人（签字或盖章）：_____

承诺日期：_____

承诺方盖章：_____

附件九：

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体 包括：

- 1、有健全的财务会计制度；
- 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件十：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件十一

营业执照、税务登记证、相关资质证书

监狱企业等方面的证明材料（若有）

生产或经营许可证、质量保证体系及其质量认证证明（若有）

财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若有，可提供）

二、技术标（参考）

1、服务方案等

（内容、格式自拟）

2、应急预案及措施

（格式自拟）

3、其他内容

（格式自拟）

附件：中小企业划型标准

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企

业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

第五章 采购需求

一、项目概况

上海师范大学附属宝山罗店中学是区实验性示范性高中，学校先后被评为中国教育学会初中教育委员会特色学校、上海市文明单位、上海市花园单位、上海市安全文明校园、上海市双拥模范先进集体、上海市艺术教育特色学校、上海市行为规范示范校、中华美育学会美育研究会团体会员单位等。上海师范大学附属宝山罗店中学作为寄宿制上海市特色普通高中，目前有 44 个班级，1879 名学生，其中住校学生 1200 人，全校教职员工及实习生、代课老师、保洁、保安共 230 人，常年住校教师 32 名。学校每天为住校学生及住校教师提供一日三餐，晚上应学生要求食堂每晚九点半为学生提供宵夜，学校食堂服务人员采用劳务派遣的形式，共需配备食堂服务人员 35 人。

项目采购预算 174.12 万元，采购限价 174.12 万元。

二、服务期限及内容：

提供餐饮服务，提供早餐、中餐、晚餐的供应服务。餐厅服务人员采用劳务派遣的方式，通过采购选定一家劳务派遣单位。服务期限为 1 年。

三、付款方式：合同签订后按月支付餐饮。

四、岗位设置要求及人员配备

（一）食堂管理员：

- 1、掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；
- 2、具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；
- 3、熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求；
- 4、参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；
- 5、其他应当具备的食品安全管理能力。

（二）仓储管理及溯源系统：

- 1、掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；
- 2、具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；
- 3、不采购违禁食品原料、食品添加剂和食品相关产品。

4、采购的食品、食品添加剂和食品相关产品票证齐全，索取并保留发票或购物凭证、建立采购验收台帐，采购当天如实登记所购食品的相关信息。

5、根据要求做好入库台账记录，做好食品安全追溯平台。

（三）厨师长及厨师：

1、掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；

2、具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；

3、持有专业上岗证

4、工作认真负责，在加工烹饪前保证所用的原料新鲜，再加热的食品感官应无异常。保证做到食品彻底烧熟煮透，中心温度应该到 70° C。大快肉类切开观察中心部位是否有血水。

5、每日加工结束后，将厨房地面、水池、操作台、工具、容器、排水沟、垃圾桶清洗干净。

6、定期开展烹饪加工场所的环境、设施、设备的清洁。

（四）点心师

1、掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；持有专业证上岗证

2、严格食品添加剂的管理。做好食品添加剂的使用登记。

3、要求中西式点心制作，并能结合师生喜好每日调整点心品种。

（五）辅助工

1、掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；持有上岗证。

2、具有良好的服务意识，严格遵守食品粗加工、切配管理制度，食品清洗加工前应先检查卫生质量，不加工腐败变质、有害有毒食品。

3、热爱本职工作，服从管理员调配。

4、熟悉学校食堂的操作管理流程。遵守学校操作管理制度。

以上所有人员都应具备健康证和食品安全培训合格证。

岗位设置人数要求

序号	岗位	计划配置岗位数
1	食堂总管	1
2	厨师长	1
3	点心师	3
4	厨师	6
5	仓储管理及溯源管理人员	1
6	辅助工	23
	合计	35

六、采购人责任

1、采购人提供：餐饮服务场所、厨房设备、厨具、餐具、用品、仓储与服务相关的办公条件和场所。

2、采购人承担：每月水、电等经营能耗费用，及与服务相关的日常营运的餐厨垃圾、虫害防治、低值易耗品、办公用品、排污清理等费用。

3、采购人承担水、电、气、电信等能耗费用。

4、采购人确定的供餐形式及餐标和服务需求。

七、服务方职责

1、依据采购人需求，针对性指定菜式和菜单，从管理规范角度合理规划现场服务流程。

2、负责食品原料的卫生、质量检验工作，确保食品安全。

3、提供具有组织架构和人员配置方案图并作出相应说明，要求各岗位权责明确、资质足够、比例应当适度，人数应合理，组合优化，有一套具有丰富实践经验的管理班子。

5、服务方根据就餐人员的需要和季节变化，经常调剂饭菜品种、花样、烹调方法多样化：有小炒、大众菜，主食不少于两种以上。食品加工符合操作规程，不断提高烹饪技术，适合不同口味的需要，饭菜成品达到色、香、味、形俱全，营养丰富。冬季饭菜保温，夏季饭菜爽口。

6、供应商保证生产现场、室内外环境卫生必须符合有关部门要求和餐饮业卫生要求：

①投标方按照国家有关餐具卫生管理要求，负责脱排清洗、做好公共餐具消毒工作，接受采购人和相关检验部门的监督检查。确保通过各种检查考核。

②提供食堂设备管理、生产安全、消防安全等具有可操作性的制度与措施；提供安全生产应急预案、相关管理台帐等的样式，要求根据国家相关法律、法规制定。

③服务方应在人员素质上，对进驻人员政治、技能、健康等方面进行挑选和把关，并组织正规培训；在人员结构、数量上，服务方应当保证服务质量，配足配强工作人员。

④服务方保证按业主方的要求，每天完成早餐、中餐的正常供应，做好各类接待餐饮服务作。

⑤如遇到紧急情况，需有能力完成供餐配餐服务。

八、供应商卫生管理要求

1、严格按照《中华人民共和国食品安全法》要求加工、制作食品，厨房用品用具严格实行一洗二过三消毒的规程，消耗材料必须符合卫生标准；

2、供应商对食堂的厨房、餐厅、等所有区域的卫生，应实行分层负责，定置、定量、定位、定进出、定标识、责任到人。设备、餐具的清洗消毒由专人负责，并作好相关的记录；

3、保证制作、销售的食品质量要求符合国家的卫生、安全标准，食品验收验发有记录，不使用过期变质食品，每餐菜肴留样 48 小时，留样 250 克，并保证随时接受业主方对食堂产品质量检查与监督。

4、必须对员工加强管理，严格执行各项卫生管理制度，杜绝食物中毒事件的发生，如因供应商失职造成就餐人员食物中毒或其他管理饮食事故（经市（区）食品药品监督部门确认的食物中毒），责任均由供应商负责；

5、 自觉接受卫生管理部门和队伍管理人员对食堂内工作检查、监督；

6、垃圾污物应按指定地点放置，不得随意弃放；

7、做好厨房、食堂区域内“除四害”工作；

8、做好烟道除垢、地沟油污清理工作等。

9、严禁在厨房内抽烟。

10、 供应商提供口罩、统一服饰等厨房用品

九、供应商安全管理要求

1、供应商应制定安全制度，落实安全责任，防火、防盗、防毒，保证安全生产，凡因违章操作等造成的事故责任，均由中标人负责；

2、供应商必须严格执行食品验收检查制度，每日菜品应当同采购人一起验收方可加工。严禁使用任何变质或受污染的原材料制作食品，按规定使用食品添加剂，杜绝食物中毒事件发生；

3、 供应商在设备使用完后落实关气、关电、关水、关门检查制度，预防火灾、偷盗事件发生；

4、 供应商派遣人员应配合队伍做好信息留档， 出入队伍营门应主动做好登记手续；

5、 供应商定期地进行内部安全生产检查，接受采购人和相关部门的检查监督，并承担相关的安全 责任。

十、工作时间及服务人员要求

1、工作时间要求：食堂除寒、暑假外，基本供餐人员数量平移稳（寒、暑假根据住宿人员数量调整）， 供应商需按国家法律规定合理安排服务人员班次；具体供餐时间安排和供餐数量根据实际情况进行调整。

2、服务人员要求：

1) 供应商应按服务项目、时间、区域等要求，合理配置员工；

2) 餐饮服务员工持有健康证，服务期内，按服务行业规定由供应商定期安排体检（费用包含在本次投标报价内）。员工要有保密意识、严格遵守规章制度，无违纪违法犯罪记录。如有不符合上述条件或要求的，采购人有权提出更换，供应商应无条件接受；

3) 拟派人员用工应该符合劳动法。

4) 按国家规定，持证上岗。

5) 保持员工队伍稳定，尽量不要随意调整服务人员，调整管理人员及员工应征得采购人同意。

十一、其他要求

1、 员工服务费（工资、服装费、体检费、福利费、社保金、公积金等）由供应商自行发放并负责后续事宜；

2、 采购人对供应商的员工服务费（工资、服装费、福利费、体检费、社保金、公积金）发放情况进行全过程监督；

3、 供应商需每月如实提交员工服务费发放清单一份；

4、 加强厨房餐厅设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划；

5、安全文明作业要求和应急处置要求

1) 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。供应商若违反规定而造成的一切损失和责任由供应商承担。

2) 供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

3) 供应商对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

4) 供应商在提供餐饮服务时应当保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

5) 供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

6) 建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

十二、结算原则

本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。